



PUTUSAN
Nomor 3573 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (DANA BERKAH),
yang diwakili oleh Direktur Utama, Mariana Eka Sinta Dewi,
berkedudukan di Jalan Godean, Km. 9,5, Senuko, Desa
Sidoagung, Godean, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Ariyanto, S.H.,
C.N., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor
Hukum Ariyanto & Rekan, beralamat di Jalan Radjiman, RT
01, RW 07, Ngemplak Caban, Kelurahan Tridadi,
Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.
Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11
Desember 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **SUHARTI**, bertempat tinggal di Gesikan, RT 004, RW 004, Desa Sidomoyo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman;
2. **SUTINAH MANTO HARJONO**, bertempat tinggal di Bulawen RT 03, RW 032, Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Indra Gunawan, S.E., S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Indra Gunawan, S.E., S.H. beralamat di Jalan Jambu Tower, RT 04, RW 09, Tonogoro, Kalinegoro, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2023;
Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3573 K/Pdt/2024



D a n:

1. **ENDANG TRI SUSILAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Amerta 4, Nomor 14 A, Perum Kaveling Indah Monjali Jombor, Desa Sinduadi, Mlati, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta;
2. **DOKTORNADUS ANDI ARIYONO**, bertempat tinggal di Jalan Amerta 4, Nomor 14 A, Perum Kaveling Indah Monjali Jombor, Desa Sinduadi, Mlati, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta;
3. **NOTARIS/PPAT SUWASTI YUDANI, S.H., M.Kn.**, beralamat di Jalan Kabupaten, Nomor 80, Area Sawah Nogotirto, Desa Nogotirto, Gamping, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta;
4. **DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN RI PUSAT JAKARTA c.q. KPKNL (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG) YOGYAKARTA**, yang diwakili oleh Direktur Hukum dan Humas DJKN a.n. Menteri Keuangan, Aloysius Yanis Dhaniarto, berkedudukan di Jalan Kusuma Negara, Nomor 11, Yogyakarta, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jati Wiryawan, Kepala KPKNL Yogyakarta, dan kawan-kawan, berkantor di GKN Yogyakarta, Gedung B, Jalan Kusumanegara, Nomor 11, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023;
5. **YUDI SUSANTO, S.E.**, bertempat tinggal di Dukuh XIV, RT 05, RW 029, Sidokarto, Desa Sidokarto, Godean, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Purwono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Purwono, S.H. & Rekan, beralamat di Perum Puri Aga, Nomor 13,

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3573 K/Pdt/2024



Kregan, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024;

6. **KEMENTRIAN ATR/BPN PUSAT JAKARTA c.q. KEPALA KANTOR ATR/BPN WILAYAH DIY c.q. KEPALA KANTOR ATR/BPN SLEMAN**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Bintarwan Widhiatso, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jalan Dr. Radjimin, Sucen, Triharjo, Desa Tridadi, Sleman, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Roberth Corneles William Pasiak, S.SiT., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Jalan Dr. Rajimin, Triharjo, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2023;
7. **GIYARNO**, bertempat tinggal di Gesikan, RT 04, RW 04, Sidomoyo, Desa Sidomoyo, Godean, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta;
- Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya atau sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3573 K/Pdt/2024



3. Menyatakan menghukum Tergugat I membayar kerugian materiil sebesar Rp2.460.000.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) atau apabila lelang yang dilakukan tidak ditemukan perbuatan melawan hukum setidaknya Tergugat I mengembalikan sisa lelang berdasar kurs emas tahun ini senilai Rp 637.767.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

4. Menyatakan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum disertai mengganti rugi kerugian materiil Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kerugian *immateriilnya* Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V-VII, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat V:

- A. Eksepsi kewenangan absolute;
- B. Eksepsi gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat VI:

- A. Eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- B. Eksepsi tentang *nebis in idem*;
- C. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat VII:

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Smn, tanggal 20 September 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.026.000,00 (dua juta dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah memberikan Putusan Nomor 87/PDT/2023/PT YYK, tanggal 28 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Smn, tanggal 20 September 2023;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding V, VI dan VII semula Tergugat V, VI dan VII;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II sebagian;
2. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I untuk mengembalikan uang sisa hasil lelang yang dilaksanakan oleh Terbanding V semula Tergugat V kepada Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp200.265.000,00 (dua ratus juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
3. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
4. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3573 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/Pdt.G/2023/PN Smn *juncto* Nomor 87/PDT/2023/PT YYK, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 87/PDT/2023/PT YYK, yang dimohonkan kasasi ini;
3. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi IV, V telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 19 Januari 2024, 29 Januari 2024, 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 28 Desember 2023, dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 19 Januari 2024, 29 Januari 2024, 15 Januari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sleman, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3573 K/Pdt/2024



Bahwa objek sengketa adalah harta bersama antara Alm. Wijiatmojo dengan Almh. Ny. Wijiatmojo yang diserahkan semasa hidupnya kepada Tergugat I sebagai jaminan utang Tergugat II atas Perjanjian Kredit Nomor 13 tahun 2023, tanggal 5 Juli 2013, yang telah diikat dengan hak tanggungan dimana terbukti Alm. Wijiatmojo meninggal pada tanggal 1 Oktober 2013 dan Ny. Wijiatmojo pada 30 Oktober 2015, sehingga penyerahan objek sengketa sebagai agunan tersebut sah, dan oleh karenanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat atas proses lelang objek sengketa;

Bahwa berdasarkan risalah lelang/*vide* bukti T.V-II lelang dengan nilai sebesar Rp850.500.000,00 (delapan ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan utang per 11 Juli 2014 sebesar Rp748.625.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat sisa uang sebesar Rp101.875.000,00 (seratus satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sisa uang tersebut harus dikembalikan kepada pemilik objek jaminan, dan tidak dapat diperhitungkan sebagai biaya lelang serta dibebankan kepada pemilik objek jaminan, karena biaya lelang telah dibebankan kepada pembeli, sebagaimana disebutkan di dalam risalah lelang, sehingga sisa uang tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat selaku ahli waris dari pemilik objek jaminan pada tahun 2014 tersebut;

Bahwa oleh karena nilai uang pada saat gugatan diajukan sudah tidak sama dengan waktu terjadinya lelang, maka patut dan adil perhitungan nilai uang didasarkan pada perubahan harga emas pada waktu terjadinya lelang yang diperbandingkan dengan harga emas pada saat gugatan diajukan sebagaimana telah dipertimbangkan secara tepat dan adil oleh *judex facti*;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi



syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (DANA BERKAH) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (DANA BERKAH)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3573 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3573 K/Pdt/2024